

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1112/2542

นาง เกศินี กนิษฐสุต
นาย วราวุธ ปัจฉิมสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาตรา

โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าสัญญาใดจริง สัญญาใดปลอมแต่บรรยายว่าสัญญาตัวจริงหรือสัญญาซึ่งเจตนาให้มีผลผูกพันกันระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งห้าคือ สัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมกัน ส่วนสัญญา 3 ฉบับตามฟ้องทำขึ้นอำพรางสัญญาซื้อขายที่แท้จริงเพื่อช่วยเหลือให้จำเลยทั้งห้าเสียภาษีน้อยลงจำนวนเงินที่ซื้อขายตามสัญญาตัวจริงและสัญญาที่ทำขึ้นไว้เพื่ออำพรางจะเป็นจำนวนเงินเท่าใด ไม่เป็นประเด็นข้ออ้างแห่งคดีของโจทก์และเป็นเพียงรายละเอียดที่น่าสืบได้ใน ชั้นพิจารณา จำเลยทั้งห้าก็เข้าใจและให้การต่อสู้คดีตามฟ้องของโจทก์ได้ ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม จำเลยทั้งห้าร่วมกันจัดสรรที่ดินในโครงการสวัสดิทาวน์แมนชั่น แม้จำเลยทั้งห้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ก็เป็นเพียงการ ดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้น การดำเนินการของจำเลยทั้งห้าต้องด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดิน ย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ให้มีการจัดให้มีสาธารณูปโภค และให้ถือว่าสาธารณูปโภคดังกล่าวตกอยู่ในการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจาก จำเลยทั้งห้าจึงมีสิทธิใช้สอยสมรสกับสละว่ายนน้ำที่ จำเลยทั้งห้าจัดสร้างขึ้นได้ โจทก์

ยอมรับว่าสโมสรมีสระว่ายน้ำตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 43838 ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 206458 ของจำเลยที่ 5 ไม่ได้อยู่ใกล้กับสโมสรและสระว่ายน้ำ ที่ดินโฉนดเลขที่ 206458 ของจำเลยที่ 5 จึงไม่ตกอยู่ในการจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 191057 และ 191066 ของโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับห้ามจำเลยทั้งห้ากระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้ประโยชน์ในสโมสรและสระว่ายน้ำของโจทก์ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ให้จำเลยทั้งห้าจดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 43838 และ 206458 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรและสระว่ายน้ำตกอยู่ในบังคับการจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 191057 และ 191066 หากจำเลยทั้งห้าไม่ยอมปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันบำรุงรักษาสโมสรและสระว่ายน้ำให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป

จำเลยทั้งห้าให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างสืบพยานโจทก์ จำเลยทั้งห้ายื่นคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีพยานศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยทั้งห้ายื่นคำแถลงโต้แย้งคำสั่ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าจดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 43838 และ 206458 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรตกอยู่ในบังคับการจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 191057 และเลขที่ 191066 หากจำเลยทั้งห้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งห้าและให้จำเลยทั้งห้าซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินต้องบำรุงรักษาให้สโมสรคงสภาพเดิมดังที่ได้จัดทำขึ้นแต่แรก

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีพยาน จำเลยทั้งห้า โดยให้จำเลยทั้งห้านำพยานเข้าสืบแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ระหว่างศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่ จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรมนางวิไล ปัจฉิมสวัสดิ์ผู้ จัดการมรดกของจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันบำรุงรักษาสโมสร และสระว่ายน้ำพิพาทให้คงสภาพเดิมเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไป และห้ามมิให้จำเลย ที่ 1 ถึงที่ 4 กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้ประโยชน์ในสโมสรและสระว่ายน้ำ พิพาทลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 43838 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรและสระว่ายน้ำพิพาทตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อ ประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 191057 และ 191066 มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษานี้ แทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 5

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันบำรุงสโมสรและสระว่ายน้ำ พิพาทให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไป ห้ามมิให้จำเลยทั้งห้ากระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้ประโยชน์สโมสรและสระว่ายน้ำพิพาทของโจทก์ลดไปหรือ เสื่อมความสะดวก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความนำเสนอรับกัน และมีโต้เถียงกันรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท สหภูมิการค้าและพัฒนา จำกัด จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2527 โจทก์ได้ซื้อบ้านและที่ดินในโครงการสวัสดิทาวน์แมนชั้นซึ่งตั้งอยู่ในซอยแดงอุดมถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครและบ้านดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 191057 และ 191066 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ตามลำดับ โดยได้มีการแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 4696 ของจำเลยที่ 3 และที่ดินโฉนดเลขที่ 43837 ของจำเลยที่ 4 ออกเป็นโฉนดละ 5 แปลง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 191057 ถึง 191066 ขณะที่โจทก์ซื้อบ้านนั้นได้มีการปลูกสร้างบ้านเสร็จแล้วโดยมีการทำสัญญาแยกกันเป็น 3 ฉบับ คือสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์ผู้ซื้อและจำเลยที่ 3 ที่ 4 ผู้ขาย สัญญาปลูกสร้างอาคารระหว่างโจทก์ผู้ว่าจ้างและห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนาเอ็นจิเนียริงโดยจำเลยที่ 1 ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้รับจ้าง และสัญญาว่าจ้างทำถนนน้ำ ไฟ ท่อระบายน้ำ และปรับปรุงที่ดินระหว่างโจทก์ผู้ว่าจ้างและบริษัท สหภูมิการค้าและพัฒนา จำกัด โดยจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้รับจ้าง ครั้นประมาณปี 2528 ได้มีการสร้างอาคารสโมสรขึ้น ณ บ้านเลขที่ 51/1 และสระว่ายน้ำบนที่ดินโฉนดเลขที่ 43836 และ 43838 ตามแผนผังเอกสารหมายเลข จ.5 ต่อมาฝ่ายจำเลยได้ใช้ อาคารสโมสรเป็นสถานที่สอนบัลเล่ต์ แล้วภายหลังเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของบุตรสาวจำเลยที่ 2 มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรก ตามฎีกาของจำเลยทั้งห้าว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่เห็นว่า แม้คำฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายว่าสัญญาใดจริงสัญญาใดปลอม หากแต่โจทก์ได้บรรยายโดยชัดแจ้งว่า สัญญาตัวจริงหรือสัญญาซึ่งเจตนาให้มีผลผูกพันกันระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งห้าคือ สัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมกัน ส่วนสัญญา 3 ฉบับตามฟ้องทำขึ้นอำพรางสัญญาซื้อขายที่แท้จริงเพื่อช่วยเหลือให้จำเลยทั้งห้าเสียภาษีน้อยลง สำหรับจำนวนเงินที่ซื้อขายตามสัญญาตัวจริงและสัญญาที่ทำขึ้นไว้เพื่ออำพรางจะเป็นจำนวนเงินเท่าใดนั้น

ไม่เป็นประเด็นข้ออ้างแห่งคดีของโจทก์และเป็นเพียงรายละเอียดที่สามารถนำสืบได้
ในชั้นพิจารณา ทั้งจำเลยทั้งห้าก็เข้าใจและให้การต่อสู้คดีตามฟ้องของโจทก์ได้ถูก
ต้อง เมื่ออ่านคำฟ้องของโจทก์โดยตลอดแล้ว เห็นได้ว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องโดย
แสดงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่จะฟ้องเป็นหลักแห่งข้อหา
แล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการที่สองตามฎีกาของจำเลยทั้งห้าว่าจำเลยทั้งห้ารวม
กันจัดสรรที่ดินในโครงการสวัสดิทาวน์แมนชั้นหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิใช้สโมสรกับ
สระว่ายน้ำที่จำเลยทั้งห้าจัดสร้างขึ้นหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์และนายปณิธาน ทศไพบ
ธาดานายอรรถฤทธิ์ คุณะดิลก กับหม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพันธ์ซึ่งเป็นพยานรู้เห็น
ข้อเท็จจริงคดีนี้โดยตรงเพราะเป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านในโครงการสวัสดิทาวน์
แมนชั้นเบิกความเป็นพยานยืนยันว่าบริษัทสหภูมิการค้าและพัฒนา จำกัด เป็น
ตัวแทนจัดจำหน่ายที่ดินพร้อมบ้านในโครงการสวัสดิทาวน์แมนชั้นแทนจำเลยทั้งห้า
และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 เบิกความเป็นพยานจำเลยทั้งห้าสอดคล้องเจือสมพยานโจทก์
ว่า จำเลยทั้งห้าจัดตั้งบริษัทสหภูมิการค้าและพัฒนา จำกัด เพื่อทำธุรกิจในโครงการ
สวัสดิทาวน์แมนชั้นโครงการเดียวและโครงการนี้ได้ดำเนินการโดยบริษัทดังกล่าว
ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนาเอ็นจิเนียริง ซึ่งได้นำที่ดินของจำเลยที่ 3 และที่ 4 มา
แบ่งเป็นแปลงย่อย 10 แปลง และปลูกบ้านในโครงการนี้ ในการจัดจำหน่ายได้ทำ
สัญญาขึ้นเป็น 3 ฉบับตามสัญญาเอกสารหมายเลข ล.1 ถึง ล.3 เพื่อเลียงภาษีจัดสรร
ที่ดินนอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพฤติการณ์เหล่านี้ประกอบแล้วกล่าวคือสัญญาตาม
เอกสารหมายเลข ล.1 ถึง ล.3 จัดทำขึ้นในวันเดือนปีเดียวกันและมีการจดทะเบียนโอน
ขายที่ดินตามสัญญาเอกสารหมายเลข ล.1ในวันดังกล่าวด้วย ทั้งที่ในวันนั้นบ้านที่โจทก์
ซื้อสร้างเสร็จแล้วจึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะต้องทำสัญญาจ้างปลูกอาคารตามเอกสาร
หมายเลข ล.2 อีก และห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนาเอ็นจิเนียริงหากเป็นเพียงผู้รับจ้างปลูก
อาคาร ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องสัญญาออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสโมสร การที่ยอมรับ

การค่าใช้จ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนาเอ็นจิเนียริ่งรับสมอ้าง
ดำเนินการแทนจำเลยทั้งห้ามากกว่า จากพยานหลักฐานโจทก์จำเลยทั้งห้าและ
พฤติการณ์ดังกล่าว ข้อเท็จจริงย่อมรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งห้าร่วมกันจัดสรรที่ดินใน
โครงการสวัสดิทาวน์แมนชั่นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังกล่าว แม้จำเลยทั้งห้าจะไม่ได้
รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ก็ตาม ก็เป็นเพียงการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมาย
ที่มีความมุ่งหมายส่วนหนึ่งที่จะติดตามควบคุมเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเท่านั้น การ
ดำเนินการของจำเลยทั้งห้าซึ่งต้องด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดินย่อมต้องอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายที่ให้มีการจัดให้มีสาธารณูปโภคโดยมีความมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อ
ประโยชน์ของผู้บริโภค และให้ถือว่าสาธารณูปโภคดังกล่าวตกอยู่ในการจำยอมเพื่อ
ประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรเพราะมิฉะนั้นแล้วประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ซึ่ง
เป็นกฎหมายควบคุมการจัดสรรที่ดินก็จะไร้ความหมายหรือขาดสภาพบังคับหากยอม
ให้การดำเนินการที่เป็นการจัดสรรที่ดินที่ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่นอกเหนือการควบคุม
หรือไม่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากจำเลยทั้งห้า
จึงมีสิทธิใช้สโมสรกับสระว่ายน้ำที่จำเลยทั้งห้าจัดสร้างขึ้นได้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการที่สุดท้ายตามฎีกาของโจทก์ว่าสโมสรและสระว่ายน้ำ
น้ำตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 206458 ของจำเลยที่ 5 หรือไม่ แม้ศาลอุทธรณ์จะมีได้
วินิจฉัยปัญหานี้แต่พยานหลักฐานในสำนวนเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดี ศาลฎีกาเห็น
สมควรวินิจฉัยไปเลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวน เห็นว่า ตัวโจทก์ตอบทนายจำเลยที่ 1
ที่ 2 ถามค้ายอมรับว่า สโมสรกับสระว่ายน้ำน้ำตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 43838 ส่วน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 206458 ของจำเลยที่ 5 ไม่ได้อยู่ใกล้กับสโมสรและสระว่ายน้ำ และ
ตามแผนผังเอกสารหมาย จ.5 ก็ปรากฏชัดว่าสโมสรกับสระว่ายน้ำไม่ได้ตั้งอยู่บน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 206458 ข้อเท็จจริงย่อมรับฟังได้ดังกล่าว ที่ดินโฉนดเลขที่
206458 ของจำเลยที่ 5 จึงไม่ตกอยู่ในการจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 191057

และ 191066 ของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกา
ของโจทก์และจำเลยทั้งห้าฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-เสรี ชุณหถนอม-สมจิตร ทองประดับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>